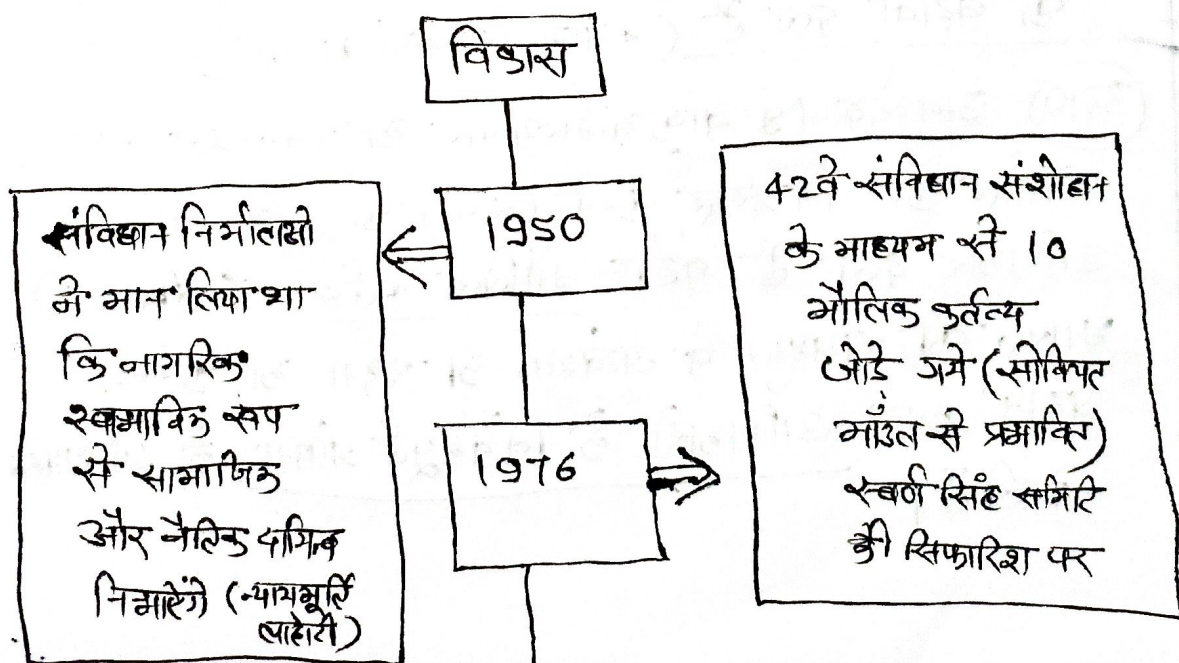


मौलिक कर्तव्यों को संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शामिल किया गया था। भारत में मौलिक कर्तव्यों के विकास, महत्व और कानूनी प्रवर्तनीयता का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। (38 marks)

मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग-4(A) के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के नैतिक और नागरिक उत्तरदायित्व हैं। जिनका उपदेश अधिकार व दायित्व में संतुलन के माध्यम से लोकतंत्र के स्तम्भ को मजबूत करना है।

हालांकि मूल संविधान के भाग नहीं थे इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्णसिंह समिति के सिफारशों पर जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं परन्तु गैर-न्यायसंगत की प्रकृति इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

मौलिक कर्तव्यों का विकास



86 वे संशोधन 2002
के द्वारा 11 वां मूल
कर्तव्य माता-पिता
को 6-14 वर्ष के
बच्चों को शिक्षा
देने की जिम्मेदारी

2002

मौखिक कर्तव्यों का महत्व

① लोकतन्त्र और संवैधानिक मौखिकता की सुदृढ़ करना

↳ अधिकार व दायित्व परस्पर जुड़े हुए हैं।

(उदा०) अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौखिक अधिकार है जिसे मौखिक कर्तव्य के (11 वे) द्वारा सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है।

↳ राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अनुशासन व नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है (न्यायमूर्ति कर्मा धर्मि)

(उदा०) अनुच्छेद 19 वाक्य अमिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहां व्यक्ति की विकसित करते (स्वयं को) का मौखिक अधिकार देली है वही मौखिक कर्तव्य (लीस्टर) भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा का कर्तव्य प्रदान कर अधिकारी के विवेकपूर्व प्रयोग को प्रोत्साहित करती है।

② अधिकारी की निरंकुशता को रोकना

↓ व्यक्तिगत अधिकारी व साबूत में संतुलन

“ अधिकार बिना उत्तरदायी के लोकतंत्र की कमजोर इस्ते हैं। ”

— सर्वपल्ली राधाकृष्णन

उदा० अनुच्छेद 21 व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन जीने हेतु वायु, जल व भूदा के प्रयोग की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है परन्तु कर्तव्य (मौलिक कर्तव्य) पर्यावरण की रक्षा कर 'सतत प्रयोग' की प्रोत्साहन प्रदान करता है।

③ शासन व नीति निर्माण में योगदान

↓ मौलिक कर्तव्य नीति और अनुनों के निर्माण को प्रेरित करता है।

उदा० पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986), POSH Act 2013 (महिला सम्मान)

कानूनी प्रवर्तन : चुनौतियाँ व न्यायिक व्याख्या

① गैर-न्यायसंगतता

① नैतिक दायित्व, कानूनी रूप से लागू नहीं

② उत्प्रेषण पर दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कानून इसे लागू न करे।

② न्यायिक संदर्भों में मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग

न्यायपालिका द्वारा दायित्व का

रूप प्रयोग किया गया

(उदा०) सुमोसी ० मेला केस

प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार

व पर्यावरण संरक्षण अ मौलिक कर्तव्य

③ मौलिक कर्तव्यों की लागू करने वाले कानून

↳ कुछ कर्तव्यों की कानूनी समर्थन प्राप्त

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम
निवारण अधिनियम (1911)

↓
राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम
(2009)

↓
6-14 वर्ष के बच्चों की माता
पिता द्वारा शिक्षा प्रदान
करने का कर्तव्य

आलोचना व समाधान

आलोचना	समाधान
① गैर-न्यायिक संदर्भों में पालन का विमोचन जाने पर दंड नहीं	चयनात्मक कानूनी समर्थन (जहाँ आवश्यक हो कहा लागू करने हेतु कानून बनना) (उदा०) पर्यावरण संरक्षण, परिवार नियोजन
② सार्वजनिक जागरूकता की कमी	शिक्षा व जागरूकता वर्धना

उदा०) मौलिक कर्तव्यों से पाठ्यक्रम का भाग बनाना, डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार

③ संपन्नता की कमी
↓
कुछ कर्तव्य स्पष्ट नहीं

उदा०-1) ग्रीष्म के लिए प्रयास
↓
गैर भावदंड नहीं

⇒ न्यायपालिका द्वारा सुदृढ़ दृष्टि
वाक्यों/शब्दों की व्याख्या

④ लागू करने में राजनीतिक
इच्छाशक्ति में कमी

प्रोत्साहन तन्त्र की मजबूत करना
नागरिक लाभों से कर्तव्यों को
जोड़ना

उदा०) सुरक्षा योजनाओं व इन
प्रोत्साहन के माध्यम से

इस प्रकार मौलिक कर्तव्य संविधान की जीव की तरह हैं जो अधिकार व कर्तव्य के मध्य संतुलन कर लोकतन्त्र के स्वयं को मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि इनके गैर-न्यायसंगतता के बावजूद न्यायपालिका व विधायिका नीति व कानूनों के माध्यम से इसके उपेक्ष की प्राप्ति के लिये प्रयासरत हैं जिन्हें जन जागरूकता, विद्यार्थी स्वर्ण और स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से प्रभावशाली कर लोकतन्त्र को संरक्षित किया जा सकता है।